

QUEJA ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO

I. DATOS DEL SOLICITANTE

D. Ricardo Alvira Baeza

C/ [REDACTED] 1 – [REDACTED] Madrid

[REDACTED]

II. OBJETO DE LA QUEJA

Mediante el presente escrito se solicita la intervención del Defensor del Pueblo en relación con el funcionamiento de la Administración General del Estado respecto al ejercicio del derecho fundamental de petición reconocido en el **artículo 29 de la Constitución Española**, regulado por la **Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre**. La presente queja no pretende la revisión de resoluciones judiciales firmes, sino poner de manifiesto un posible **problema estructural en el funcionamiento del derecho de petición y en la forma en que las Administraciones públicas responden a las peticiones ciudadanas**, cuestión que puede conducir en la práctica a un vaciamiento material de este derecho fundamental.

III. ANTECEDENTES

En fecha **23 de marzo de 2021** el solicitante dirigió una petición al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital al amparo de la Ley Orgánica 4/2001. La petición tenía una doble finalidad:

- **a)** Transmitir información a la Administración acerca de determinados datos y elementos jurídicos relativos a la situación retributiva de las personas trabajadoras autónomas.
- **b)** Solicitar un pronunciamiento del Ministerio acerca de la posible existencia de una situación de discriminación estructural entre trabajadores por cuenta ajena y trabajadores autónomos en relación con la protección mínima de su retribución.

En dicha petición se comunicó expresamente al Ministerio la existencia de normativa y jurisprudencia relevante de la Unión Europea, entre otros:

- La Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior.
- La Directiva (UE) 2018/958 relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones.
- Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre regulación de honorarios profesionales.

La Administración **no dictó resolución expresa en el plazo previsto en la Ley Orgánica 4/2001**. Ante ello, el solicitante interpuso recurso contencioso-administrativo ante la **Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional** (Procedimiento Ordinario n.º 1/2022, Registro General 17390/2022).

Con posterioridad, en el expediente administrativo incorporado en sede judicial, se incluyeron informes de la Dirección General de Política Económica que analizaban el contenido de la petición y sostenían que el establecimiento de honorarios mínimos profesionales sería incompatible con la libertad de empresa y la normativa de competencia. Dichos informes se apoyaban fundamentalmente en informes de la Comisión Nacional de la Competencia elaborados en 2009 y 2012, **anteriores al marco jurídico europeo actualmente vigente**, sin analizar expresamente la normativa y jurisprudencia de la Unión Europea comunicadas en la petición.

Mediante **Sentencia n.º 525/2024, de 3 de julio de 2024**, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (ponente: Ilmo. Sr. D. Francisco Díaz Fraile), se desestimó el recurso y se impusieron las **costas del proceso a la parte actora** por imperativo del artículo 139.1 de la LJCA. La sentencia reconoció expresamente que la petición debía entenderse admitida a trámite al no haberse acordado su inadmisión en el plazo legalmente previsto (art. 9.2 LO 4/2001), aunque concluyó que la causa de inadmisibilidad operaba como causa de desestimación. Preparado recurso de casación ante el Tribunal Supremo (R. Casación 6564/2024), fue inadmitido por providencia de 16 de octubre de 2024, deviniendo la sentencia firme.

El solicitante tuvo conocimiento de la firmeza de la resolución judicial el día 31 de diciembre de 2025, presentándose la presente queja dentro del plazo de un año establecido en el artículo 15.1 de la Ley Orgánica 3/1981, del Defensor del Pueblo.

IV. CUESTIONES INSTITUCIONALES QUE SE SOMETEN AL DEFENSOR DEL PUEBLO

La presente queja no pretende discutir decisiones jurisdiccionales firmes ni plantear el fondo de la política económica, sino trasladar al Defensor del Pueblo diversas **cuestiones institucionales relativas al funcionamiento del derecho de petición y a la calidad de la actuación administrativa**.

1. Posible vaciamiento material del derecho de petición

El artículo 29 de la Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a dirigir peticiones a los poderes públicos. La Ley Orgánica 4/2001 establece que las peticiones pueden incorporar sugerencias, iniciativas, información, quejas o solicitudes, y exige que la Administración **tome en consideración la petición y motive su respuesta**. Sin embargo, la experiencia descrita plantea una cuestión institucional relevante: si la Administración puede responder a una petición sin analizar la información jurídica aportada por el ciudadano, el derecho de petición corre el riesgo de quedar reducido a una mera formalidad.

En el presente caso, la respuesta administrativa se fundamentó en informes basados en un marco jurídico anterior al comunicado en la petición, sin examinar expresamente la normativa y jurisprudencia europea posterior. Esta situación suscita la cuestión de si el sistema actual garantiza realmente que la Administración tome en consideración la información transmitida por los ciudadanos.

2. Funcionamiento del sistema de admisión e inadmisión de peticiones

La Sentencia n.º 525/2024 de la Audiencia Nacional reconoció expresamente que la petición debía entenderse **admitida a trámite al no haberse acordado su inadmisión en el plazo legalmente previsto**. Sin embargo, la causa que hubiera podido justificar la inadmisión operó como fundamento de la desestimación del recurso. Esta situación plantea una cuestión institucional relevante: si la Administración no ejerce en plazo la facultad de inadmitir una petición, resulta dudoso que el sistema garantice plenamente la eficacia del derecho de petición si posteriormente puede producirse un resultado equivalente mediante la desestimación basada en esa misma causa.

3. Posible efecto disuasorio derivado del régimen de costas

La sentencia firmé impuso las costas del proceso al peticionario al amparo del artículo 139.1 LJCA. Debe señalarse que la sentencia reconoce que la petición fue admitida a trámite por silencio de la Administración, y que la propia Sala calificó como “dudoso” que el informe elaborado por la Administración con posterioridad a la admisión del recurso pudiera considerarse la contestación que el interesado tenía derecho a recibir.

En este contexto, la imposición de costas en procedimientos derivados del ejercicio del derecho de petición puede generar un **efecto disuasorio para los ciudadanos**. El derecho de petición tiene un origen histórico vinculado a la necesidad de proteger a los ciudadanos frente a posibles perjuicios por dirigirse a los poderes públicos. Por ello, resulta oportuno que el Defensor del Pueblo analice si el legislador debería examinar el régimen de costas en estos procedimientos, en aras de garantizar que el ejercicio de este derecho fundamental no produzca efectos perjudiciales para el peticionario.

4. Principio de buena administración y consideración del Derecho de la Unión Europea

El funcionamiento descrito plantea asimismo una cuestión relacionada con el **principio de buena administración**, reconocido en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Cuando una petición ciudadana comunica expresamente la existencia de normativa o jurisprudencia europea relevante, parece razonable que la respuesta administrativa analice dicho marco jurídico. La ausencia de este análisis suscita dudas acerca de si las respuestas administrativas cumplen plenamente las exigencias derivadas del principio de buena administración.

5. Contexto del debate europeo sobre la protección de determinados trabajadores autónomos

La cuestión planteada en la petición —que fue expresamente comunicada al Ministerio en 2021— se inscribe en un contexto europeo que desde entonces ha seguido evolucionando. La **Comunicación 2022/C 374/02 de la Comisión Europea** reconoce que algunos trabajadores autónomos pueden encontrarse en una posición comparable a la de los trabajadores por cuenta ajena. Asimismo, la **Ley italiana n.º**

49/2023 sobre “equo compenso” establece mecanismos para garantizar una remuneración justa para determinados profesionales. Este contexto refuerza el interés de que las Administraciones públicas analicen de forma actualizada el marco jurídico europeo cuando responden a peticiones ciudadanas relacionadas con estas materias.

V. INTERÉS GENERAL DE LA CUESTIÓN

Las cuestiones planteadas trascienden el caso individual del solicitante. El derecho de petición constituye un instrumento esencial de participación democrática y de comunicación entre la ciudadanía y los poderes públicos. Si las respuestas administrativas a las peticiones pueden prescindir del análisis de la información jurídica aportada por los ciudadanos o del marco jurídico actualizado, podría generarse una práctica administrativa que limite de hecho la eficacia de este derecho fundamental.

VI. SOLICITUD

Por todo lo anterior, se solicita al Defensor del Pueblo que:

- Examine si el funcionamiento descrito del derecho de petición resulta compatible con las exigencias del artículo 29 de la Constitución y de la Ley Orgánica 4/2001, teniendo en cuenta los hechos acreditados en el procedimiento judicial Procedimiento Ordinario n.º 1/2022 de la Audiencia Nacional.
- Analice si las Administraciones públicas deben, en sus respuestas a peticiones ciudadanas, **tomar en consideración la información jurídica aportada por los ciudadanos**, especialmente cuando se refiere a normativa o jurisprudencia de la Unión Europea, y si el Ministerio de Asuntos Económicos dispone de protocolos que garanticen este análisis.
- Examine si resulta oportuno recomendar al legislador que analice el régimen de costas en procedimientos contencioso-administrativos derivados del ejercicio del derecho de petición, con el fin de evitar que dicho régimen genere un **efecto disuasorio contrario a la finalidad de este derecho fundamental**.
- En su caso, formule las recomendaciones o actuaciones que estime oportunas para garantizar el contenido efectivo del derecho fundamental de petición y la calidad de la motivación administrativa en las respuestas a las peticiones ciudadanas.

En Madrid, a 6 de marzo de 2026

Fdo. Ricardo Alvira Baeza

[Redacted signature area]